

## 부산대학교치과병원

### 개 선

제 목 : 단기계약직 정기휴가비 지급에 관한 사항

부 서 : 관리부 총무인사팀

내 용

- 「부산대학교치과병원 계약직 임용규정」 (2022.12.28.) 제1조(목적)에는 “이 규정은 계약직의 임용, 복무 및 보수에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.”로 제2조(용어의 정의)에는 “계약직이라 함은 부산대학교치과병원에서 일정한 기간이나 특수한 직무에 종사시킬 목적으로 임용절차를 거쳐 채용된 자를 말한다.”로, 제10조(보수) 제2항에는 “계약직의 연봉은 담당업무, 소지자격 및 근로조건 등을 고려하여 책정하며, 이를 월단위로 분할하여 지급한다.”로 규정되어 있다.
- 또한 「부산대학교치과병원 보수규정」 제2조(적용범위)에는 “치과병원의 임직원의 보수에 관하여 관계법령 및 타규정에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 의한다.”로 정의되어 있으며, 「복리후생관리규정」 제7조(정기휴가비)에는 “지급일 현재 재직 중인 임직원에게 설날과 추석의 속하는 달 및 6월에 정기휴가비를 지급하되, 지급액은 예산의 범위 내에서 원장이 따로 정한다.”로 명시하고 있다.
- 그런데 감사대상 기간 동안 근무한 계약직중 계약기간이 1년 미만이거나 중도퇴사 등에 사유로 단기간 근무한 직원의 정기휴가비 지급 현황을 살펴본 결과, 동일한 업무, 동일한 근무기간임에도 정기휴가비 지급 일자에 따라 급여액의 상당한 차이를 보였으며, 특히 중도퇴사로 실제 근무기간이 14일에 불과한데도, 근무기간 중 정기휴가비 지급일이 포함된다는 이유만으로 하계휴가비 1,530,720원이 추가로 지급된 사례도 있어 심히 불합리한 측면이 있는 것으로 판단된다.
- 따라서 일정한 기간이나 특수한 직무에 종사하는 계약직의 경우에는 중도퇴사 등 예측이 불가능하고 기간과 직무에 따라 변동이 발생할 수 있으므로 일률적으로 정

규칙에 적용되는 규정을 적용하기 보다는 「계약직 임용규정」에 따라 연봉제 적용 등을 우선 검토하고, 보충적으로 「보수규정」, 「복리후생관리규정」 적용 여부를 결정하여 개별적으로 근로계약서에 반영하는 것이 바람직할 것으로 보인다.

## 《조치할 사항》

### ○ 개선

- 정기휴가비 지급 일자에 따라 급여의 과도한 왜곡이 발생하지 않도록 단기계약직의 정기휴가비 지급 방안을 합리적으로 개선하시기 바랍니다.